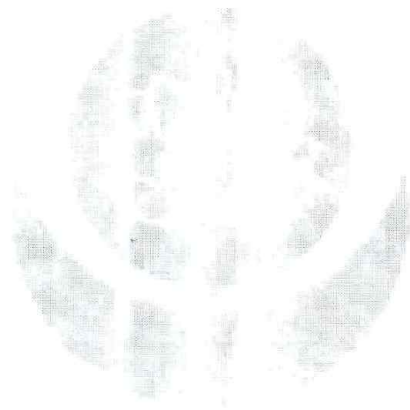


QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

MÃ HỒ SƠ: 80.1/2025/VCB-CNBHT



CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH

FEBRUARY 24, 2025

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH

Trụ sở: số 108 tổ 14D phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội VPGD –
Phòng đấu giá: 106 A8 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline:
0789.20.9951



QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Số: 80.1/2025/ĐG-QC

(Quy định về nội quy, trình tự thủ tục đấu giá tài sản)

Ngày ban hành Quy chế: 24/02/2025.

Căn cứ pháp lý:

- Luật số: 01/2016/QH14 – Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số: 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Thông tư số: 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Hợp đồng dịch vụ Đấu giá tài sản số: 80/2025/ĐG-HĐ ngày 21/02/2025 giữa Vietcombank – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và Công ty Đấu giá hợp danh Liên Minh.

ĐIỀU 1. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ VÀ THÔNG TIN CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Người có tài sản đấu giá

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH

Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh – Mã số Chi nhánh: 0100112437-054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 18 tháng 06 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28 tháng 05 năm 2024).

Địa chỉ: Số 52 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện: Ông Đặng Xuân Hùng Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách điều hành

2. Tổ chức Đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH

Giấy Đăng ký Hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản: số: 62/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp – Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2024 (Cấp lần đầu ngày 10/05/2019; Số lần thay đổi: 02).

Mã số thuế: 0108744050.

Trụ sở: Số 108 tổ 14D, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

VPGD - Phòng đấu giá: Số 106 – A8 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại diện: Ông Tô Vũ Minh - Chức vụ: Giám đốc

Hotline: 0789.20.9951 – E-mail: lienminh.daugia@gmail.com

3. Tên tài sản đấu giá: Bất động sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ĐĐ 550987, Số vào sổ cấp GCN: CS 01980 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình cấp ngày 11/07/2022 mang tên ông Nguyễn Văn Long.

4. Nơi có/để tài sản: tại thửa đất số 736, tờ bản đồ số: 21 có địa chỉ tại KDC Dạ Tràng, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; (nay là KDC Dạ Tràng, phường Ninh Mỹ, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

5. Số lượng: 01 tài sản.

6. Chất lượng tài sản: theo hồ sơ giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá và hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá (được Niêm yết tại VP GD – PHÒNG ĐẤU GIÁ của Đấu giá – Liên Minh).

7. Nguồn gốc tài sản: là tài sản bảo đảm của Vietcombank – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

8. Giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ĐĐ 550987, Số vào sổ cấp GCN: CS 01980 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình cấp ngày 11/07/2022;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 22/TC/24833417.03 - số Công chứng: 6592; Quyền số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 05/08/2022 lập tại Văn phòng Công chứng Quang Linh (Tỉnh Ninh Bình);
- Chứng thư thẩm định giá số 11/2025/0004-Avalue ngày 03/01/2025 của Công ty CP TĐG Avalue Việt Nam;
- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 03/02/2025;

- *Thoả thuận xử lý tài sản theo phương thức bán đấu giá ngày 03/02/2025;*
 - *Quyết định số: 54/VCCBBHT-P.KH-ĐGTS-TGP ngày 04/02/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Tỉnh về việc đấu giá tài sản.*
- 9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:** từ 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025 tại Nơi có/để tài sản.
- 10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** từ ngày 26/02/2025 ngày 17/03/2025 tại:
- VPGD – PHÒNG ĐẤU GIÁ của Đấu giá – Liên Minh;
 - Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Liên Minh;
 - Vietcombank – Chi nhánh Bắc Hà Tỉnh.
- (Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá cho khách hàng có nhu cầu thông qua đường chuyển phát nhanh theo số Hotline: 0789.20.9951 tại địa chỉ VPGD – PHÒNG ĐẤU GIÁ của Đấu giá – Liên Minh).**
- 11. Giá khởi điểm:** 1.952.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng). Các loại thuế, phí, chi phí phải đóng theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng do Người trúng đấu giá chịu và thực hiện.
- 12. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Quy chế phiên đấu giá;
 - Phiếu trả giá;
 - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (Theo nội dung khoản 8 Điều này).
- 13. Đặt trước tham gia đấu giá:**
- Số tiền: 390.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi triệu đồng);
 - Thời hạn nộp tiền: từ 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025;
 - Cách thức nộp tiền: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:
 - Tên tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH
 - Số tài khoản: 001100.8744.050 tại Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch – Địa chỉ: số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội;
 - Nội dung nộp tiền: MHS: 80.1/2025/VCB-CNBHT - Tên Khách hàng – đặt trước đấu giá.
(*Ví dụ nội dung ghi đúng: MHS: 80.1/2025/VCB-CNBHT – Nguyễn Văn A – đặt trước đấu giá.*)
- 14. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật liên hệ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại VPGD – PHÒNG ĐẤU GIÁ của Công ty Đấu giá hợp danh Liên Minh từ 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025.
- 15. Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá:** vào hồi **09 giờ 30 phút ngày 20/03/2025** tại Vạn Xuân Royal HoTel – Phố Thiên Sơn, Phường Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Trường hợp nếu có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá vì lý do khách quan hoặc để phù hợp với tình hình thực tế, Đấu giá Liên Minh sẽ thông báo bằng văn bản tới các khách hàng đã hoàn thành đầy đủ thủ tục tham gia phiên đấu giá).
- 16. Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- 17. Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.
- 18. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:**
- Người tham gia đấu giá bị có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
 - a) *Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;*
 - b) *Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;*
 - d) *Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;*
 - d1) *Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;*
 - d2) *Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;*

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo Quy định Điều 50 Luật đấu giá tài sản;

19. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

20. Bước giá: áp dụng mức chênh lệch có tối thiểu là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Mức chênh lệch tối thiểu được hiểu là mức chênh lệch của giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá so với Giá khởi điểm đã được thông báo.

21. Quy định về Phiếu trả giá:

- Cách ghi Phiếu trả giá:

- Ghi đầy đủ thông tin vào phần, Họ tên Người đăng ký đấu giá, Giá trả (phần viết bằng số và viết bằng chữ), ngày tháng, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu trong trường hợp là tổ chức tham gia đấu giá;
- Phần xác nhận của tổ chức đấu giá BỔ TRỐNG;
- Giá trả Khách hàng ghi trên Phiếu mặc định được hiểu là Giá đã bao gồm thuế GTGT, Các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí phải đóng khác đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có), các chi phí vận chuyển di dời tài sản và thủ tục sang tên chuyển nhượng do Người trúng đấu giá chịu và thực hiện;
- Phiếu trả giá được xác định là hợp lệ là phiếu ghi đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên Phiếu trả giá và tuân thủ đúng quy định về trả giá và bước giá.
- Các Phiếu trả giá ghi không đúng theo hướng dẫn bao gồm cả việc ghi thêm các thông tin không được yêu cầu như: trả giá nhưng không mua tài sản, trả giá nhưng tôi không đồng ý mua bằng giá khởi điểm ... đều được xác định là có hành vi cố tình gây rối, và phá hoại Phiên đấu giá, những Phiếu trả giá này được xác định là không hợp lệ.
- **Thời hạn nộp phiếu trả giá:** đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025 (Những Phiếu trả giá gửi thông qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh ... phải được gửi đến trước ngày 17/03/2025 tính theo thời gian Đấu giá Liên Minh nhận được, những phiếu trả giá này sẽ được Đấu giá – Liên Minh bỏ vào thùng phiếu và xác nhận hợp lệ. Khách hàng đấu giá chọn cách chuyển Phiếu trả giá theo hình thức này có trách nhiệm liên hệ với Đấu giá – Liên Minh để xác nhận – Hotline: 0789.20.9951).
- **Thủ tục niêm phong thùng phiếu:** vào hồi 16 giờ 31 phút ngày 17/03/2025 dưới sự giám sát của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá hoặc Giám đốc Công ty đấu giá;
- **Mở niêm phong thùng phiếu:** vào ngày 20/03/2025 tại Phiên đấu giá; Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá sẽ mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

ĐIỀU 2. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Điều kiện tham gia đấu giá

1.1. Những người sau đây được đăng ký tham gia đấu giá

- Mọi cá nhân, tổ chức (còn đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật) trừ những Người theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này.

- Đối với các tổ chức hoạt động có tính chất đặc thù thì liên hệ trực tiếp tại VPGD – PHÒNG ĐẤU GIÁ của Đấu giá – Liên Minh để được hướng dẫn cụ thể;
- Các điều kiện đặc thù khác: Không áp dụng đối với hồ sơ này.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức quyết định đăng ký tham gia Phiên đấu giá phải nộp Hồ sơ hợp lệ tại VPGD – Phòng đấu giá của Đấu giá – Liên Minh. HỒ SƠ HỢP LỆ là hồ sơ đảm bảo đầy đủ các yếu tố sau:

- Nộp Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.
- **Đối với những tổ chức khác** có ngành nghề hoạt động đặc thù hoặc không thuộc khối doanh nghiệp thì sẽ được Đấu giá – Liên Minh hướng dẫn cụ thể khi đến làm việc.
- **Nộp tiền đặt trước** đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC ĐẤU GIÁ

1. Cách thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp :

- Khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận Phiếu trả giá, (hướng dẫn về cách ghi phiếu được ghi rõ trên Phiếu trả giá), thời hạn nộp phiếu trả giá.
- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. (Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm tự thực hiện để đảm bảo tính bảo mật của phiếu trả giá của mình).
- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh ... hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Hướng dẫn chi tiết cách trả giá:

Giá trả hợp lệ: có 02 cách trả giá mua tài sản đấu giá

Cách 1: Trả giá bằng đúng giá khởi điểm được công bố là: 1.952.000.000 đồng.

Cách 2: Trả giá tuân theo quy định về bước giá:

Giá trả $\geq$ 1.952.000.000 đồng trở lên (Giá trả không giới hạn mức chênh lệch so với giá khởi điểm nhưng phải cao hơn hoặc bằng 1.972.000.000).

Mô tả cách trả giá:

Giá trả hợp lệ (VNĐ)	Vùng giá trả không hợp lệ (VNĐ)	Vùng giá trả hợp lệ (VNĐ)
Giá trả có giá trị bằng đúng 1.952.000.000	Giá trả có giá trị Lớn hơn 1.952.000.000 và nhỏ hơn 1.972.000.000	Giá trả có giá trị Lớn hơn hoặc bằng 1.972.000.000

2. Trình tự Phiên đấu giá

- Mở đầu Phiên đấu giá tài sản, tại buổi công bố giá trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá thực hiện như sau:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - Đọc Quy chế phiên đấu giá;
 - Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
 - Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
 - Phát số cho người tham gia đấu giá;
 - Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;
 - Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
 - Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;
 - Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;
 - **Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.**
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

ĐIỀU 4. BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Biên bản đấu giá tài sản

- Phiên đấu giá chấm dứt khi Đấu giá viên công bố Người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.
- Diễn biến của Phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá tài sản phải được lập tại Phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá, Người ghi biên bản, Người trúng đấu giá, Người có tài sản đấu giá, đại diện của những Người tham gia đấu giá.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá tài sản được coi như không chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Đấu giá – Liên Minh chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt kết quả đấu giá tài sản, hoàn thiện các thủ tục liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì Người có tài sản đấu giá và Người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Trường hợp Người trúng đấu giá không phối hợp, từ chối đến làm việc theo yêu cầu của Vietcombank - Chi nhánh Bắc Hà Tỉnh dẫn đến không thể ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì được xác định là hành vi từ chối mua tài sản đấu giá, vi phạm giao kết và nghĩa vụ của Người trúng đấu giá, Người trúng đấu giá sẽ bị áp dụng chế tài đối với tiền đặt trước (*khi này đã được tính là chuyển thành tiền đặt cọc bảo lãnh mua tài sản theo Luật đấu giá tài sản*) theo quy định

khoản 2 Điều 328 – Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Theo điểm b, khoản 2 Điều 38 Nghị định số: 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ Luật dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

ĐIỀU 5. CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Đối với Khách hàng không trúng đấu giá:** Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Đấu giá – Liên Minh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản; Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.
- Đối với Người trúng đấu giá:** khoản tiền đặt trước đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ được tính chuyển thành tiền đặt cọc bảo lãnh mua tài sản và được Đấu giá – Liên Minh chuyển tới Người có tài sản đấu giá trong vòng 03(ba) ngày làm việc hoặc theo các Điều khoản quy định trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc theo yêu cầu của Người có tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 6. THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC NGHĨA VỤ KHI THỰC HIỆN VIỆC SANG TÊN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

- Thanh toán tiền mua tài sản**
 - Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền mua tài sản sau khi trừ tiền đặt trước tham gia đấu giá (tiền đặt cọc) theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa Người có tài sản đấu giá và Người trúng đấu giá.
 - Thời hạn thanh toán: không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ khi ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;
 - Hình thức và cách thức thanh toán: sẽ được quy định rõ tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo yêu cầu của Người có tài sản đấu giá.
- Bàn giao tài sản, chất lượng tài sản và quyền sở hữu**
 - Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản:
 - Thời gian bàn giao: trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận đủ tiền thanh toán mua tài sản đấu giá Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm bàn giao tài sản và hồ sơ giấy tờ liên quan cho Người mua được tài sản đấu giá trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;
 - Địa điểm bàn giao tài sản: tại nơi có/để tài sản đấu giá hoặc theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - Trách nhiệm về chất lượng của tài sản đấu giá: tài sản đấu giá được bán trên cơ sở hiện trạng thực tế mà khách hàng đã được xem, tham khảo kỹ, đầy đủ Giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá. Đấu giá - Liên Minh không chịu trách nhiệm về chất lượng của tài sản đấu giá.
- Quyền sở hữu tài sản và các Nghĩa vụ khi thực hiện việc sang tên chuyển nhượng**
 - Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của Người trúng đấu giá;
 - Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp hoá đơn, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá theo Hồ sơ pháp lý đã cung cấp cho Người trúng đấu giá và những văn bản khác khi Cơ quan chức năng yêu cầu trong quá trình Người trúng đấu giá làm thủ tục sang tên chuyển nhượng tài sản (nếu có);
 - Giá bán tài sản được hiểu là Các loại thuế, phí, chi phí phải đóng theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng do Người trúng đấu giá chịu và thực hiện.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Người có tài sản đấu giá có các quyền sau**
 - a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá;

- b) Tham dự phiên đấu giá;
- c) Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- d) Yêu cầu đấu giá viên điều hành phiên đấu giá dừng phiên đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- đ) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về dân sự;
- đ1) Quyết định áp dụng bước giá hoặc không áp dụng bước giá đối với phiên đấu giá. Trong trường hợp quyết định áp dụng bước giá thì bước giá được xác định là mức chênh lệch cố định hoặc mức chênh lệch có tối thiểu và có tối đa hoặc mức chênh lệch tối thiểu;
- đ2) Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên tạm dừng, dừng, hủy bỏ phiên đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trong trường hợp đấu giá tài sản thi hành án;
- đ3) Thỏa thuận với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về việc áp dụng một, một số hoặc toàn bộ quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật đấu giá tài sản đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản;
- e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau

- a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;
- b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;
- c) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;
- d) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này;
- d1) Xác định giá khởi điểm, mức giảm giá của tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá đó;
- d2) Không được cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá cho đến khi kết thúc phiên đấu giá;
- d3) Thanh toán chi phí đấu giá tài sản, giá dịch vụ đấu giá cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
- d4) Phối hợp với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 36 của Luật này;
- d5) Thông báo bằng văn bản về việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và quy định trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp quyết định áp dụng bước giá.
- đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐẤU GIÁ VIÊN ĐIỀU HÀNH PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức đấu giá tài sản có các quyền sau

- Cử đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá;
- Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật đấu giá tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức đấu giá tài sản có các nghĩa vụ sau

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;
- Ban hành Quy chế Phiên đấu giá theo quy định tại Điều 34 của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Tổ chức Phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Đấu giá viên có các quyền sau

- Trực tiếp điều hành Phiên đấu giá;
- Truất quyền tham dự Phiên đấu giá của Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- Dừng Phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Phiên đấu giá và thông báo cho Tổ chức đấu giá tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Đấu giá viên có các nghĩa vụ sau

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ chức đấu giá tài sản về Phiên đấu giá do mình thực hiện;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Người đăng ký tham gia đấu giá có các quyền sau

- Quyền yêu cầu Tổ chức đấu giá cung cấp và giải thích các văn bản hồ sơ pháp lý tài sản như đã thông báo;
- Quyền tham gia Phiên đấu giá tài sản nêu trên khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà tổ chức đấu giá yêu cầu;
- Quyền được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá hoặc không tổ chức đấu giá;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đăng ký tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau

- Cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định mà Tổ chức đấu giá yêu cầu;
- Ký xác nhận vào các Văn bản, Biên bản làm việc hướng dẫn thủ tục tham gia đấu giá, Biên bản đấu giá tài sản khi được Tổ chức đấu giá yêu cầu;
- Thực hiện đúng các hướng dẫn và nội quy của Tổ chức đấu giá tại Phiên đấu giá;
- Nghĩa vụ trả giá mua tài sản theo hướng dẫn của Tổ chức đấu giá;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. **Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký** tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được áp dụng theo quy định tại Điều 49 – Luật Đấu giá tài sản.
2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong Phiên đấu giá do Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của đại diện Người thuê đấu giá tài sản - nếu có);
3. Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này. Nếu không phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật.

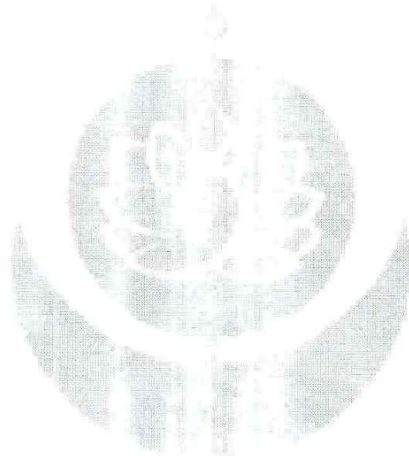
Nơi nhận:

- Vietcombank - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh / để biết;
- Niêm yết tại:
 - + Trụ sở Đấu giá Liên Minh
 - + VPGD – Phòng Đấu giá và nơi tổ chức Phiên đấu giá;
 - + Website: <https://dgst.moj.gov.vn>;
- Các khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá.
- Lưu Hồ sơ đấu giá.



ĐẤU GIÁ – LIÊN MINH

**Giám đốc
Tô Vũ Minh**



ĐẤU GIÁ – LIÊN MINH

